

1500723-04.2019.8.26.0252

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Comarca: Ipaussu

Foro: Foro de Ipaussu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON APARECIDO DA SILVA INACIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Vistos.

Fls. 184/186: Em suas razões a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu - SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500723-04.2019.8.26.0252 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500723-04.2019.8.26.0252

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON APARECIDO DA SILVA INACIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Vistos.

Fls. 184/186: Em suas razões a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória decorreu prazo superior ao prescricional, considerando a menoridade relativa do réu, tendo-se por base a pena aplicada em sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da prescrição. (fls. 189).

Com isto, vieram os presentes autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão à nobre defesa e ao Ministério Público.

A pretensão punitiva estatal está prescrita. Os fatos ocorreram em 22/10/2019 quando o recorrente, nascido em 05/10/2001, tinha 18 (dezoito) anos. A denúncia foi recebida em 04/02/2020 e a sentença publicada em 24/06/2022. Assim, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/2006 "Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal". No caso concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu o período de 2a4m20d, logo, ocorreu o prazo previsto na lei devendo ser reconhecida a Prescrição. Importante destacarmos que, na época dos fatos o recorrente era menor de 21 anos (fls. 19) o que reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Ante o exposto, pronuncio a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e consequentemente julgo extinta a punibilidade de JACKSON APARECIDO DA SILVA INACIO com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal

Considerando a atuação da defensora nomeada nos autos, expeça-se a certidão de honorários, para fins de convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil. Com o trânsito em julgado, feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P.I.C.

Ipaussu, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA